☑

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

دورة: 2021

اختبار في مادة: القانون — المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة التالية:

- اشرح جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة.
- اذكر مبادئ الميزانية العامة للدولة (الموازنة).
- اشرح بإيجاز العناصر الأساسية لعقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السّند:

- لإنجاز مسكن عائلي، تفاوض السيد "أحمد" مع السيد "فؤاد" على بيع قطعة أرض يمتلكها هذا الأخير، مساحتها 210 متر مربع، بسعر إجمالي 5250000 دج.
- يتمتع كل من السيّد "أحمد" والسيد "فؤاد" بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وبعد أن تمّ الإيجاب والقبول بينهما، وقّعا على عقد البيع لدى الموثق، الذي قام بإيداع نسخة منه لدى المحافظة العقارية لدائرة الاختصاص.
- دفع السيّد "أحمد" ثمن قطعة الأرض ونفقات التسجيل والطابع ومختلف الرسوم، ووضع يده عليها دون مانع، مع التزام السيد "فؤاد" بضمان عدم التعرض والاستحقاق.

المطلوب: اعتمادا على السّند وبناءً على ما درست، أجب عمّا يلي:

1) استخرج من السّند الأركان الموضوعية والشكلية لعقد البيع الموقع بين "أحمد" و"فؤاد".
2) ما هي التزامات كل من السيد "أحمد" والسيد "فؤاد" المترتبة عن عقد البيع الواردة في السّند؟
3) بيّن مدى مشروعية المبيع محل العقد.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

- استخرجنا من العقد التأسيسي لشركة "الهضاب لإنتاج وتسويق الألبان" المعلومات التالية:
  - ✓ رأس مال الشركة 7000000 دج، مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
  - ✓ حصص الشركاء لا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، غير أنها قابلة للانتقال عن طريق الإرث.
- من بين عمال الشركة:
  - ✓ السيدة "سعاد" تشغل منصب عاملة نظافة، متواجدة في عطلة أمومة استخلفت بالسيدة "مهدية".
  - ✓ السيد " مراد" صدر في حقه قرار تسريح تأديبي، بعد إفشائه أسرارا تخص طرق التصنيع والتنظيم للشركة.
- نتيجة تدهور الوضع المالي للشركة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراءين التاليين:
  - ✓ تسريح (10) عشرة عمال دون تفاوض مع ممثليهم.
  - ✓ تخفيض أجور باقي العمال.

أَثارَ هذان الإجراءان نزاعا بين الإدارة والعمال.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية وحسب ما درست، أجب عمّا يلي:

1) ما هو النوع القانوني لشركة "الهضاب لإنتاج وتسويق الألبان"؟ برّر إجابتك.

2) عرّف هذا النوع من الشركات، ثمّ اذكر الأسباب الخاصة لانقضائها.

3) بيّن نوع عقد عمل السيدة "مهدية"، برّر إجابتك.

4) هل تسريح السيد "مراد" قانوني؟ برّر إجابتك.

5) اشرح كيف يُسوَّى النزاع المثار بين الإدارة والعمال عن طريق المصالحة.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

اذكر دون شرح ما يلي:

1) الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة.

2) طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل.

3) العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السّند:

– يتمّ التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه ذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويكون تسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. – إنّ نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الإعلان العقاري، والتوثيق وغيرها يتحملها المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك.

المطلوب: بالاعتماد على السّند وعلى ضوء ما درست:

1) ما طبيعة العقد المشار إليه في السّند؟ عرّفه وحدّد طرفيه.

2) استخرج الالتزامات الواردة في السّند والأطراف المعنية بها.

3) في أيّ ركن من الأركان الموضوعية للعقد يُدرج المبيع؟

4) ماذا تمثّل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري بالنسبة للدولة؟

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

– بموجب عقد تأسيسي أنشأ السيد "عبد الرؤوف" مؤسسة متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية التي عرفت رواجا كبيرا لجودتها وأسعارها التنافسية.

– بعد سنتين أراد السيد "عبد الرؤوف" توسيع نشاط مؤسسته بضم إخوته الثلاثة كشركاء، حيث تمّ اقتناء تجهيزات جديدة وتوظيف (30) ثلاثين عاملا بصفة دائمة مع تعديل العقد التأسيسي للمؤسسة، وبموجبه أصبحت تسمى شركة "عبد الرؤوف وشركائه" واكتسب الإخوة الأربعة صفة التاجر.

المطلوب: بالاعتماد على الوضعية وعلى ضوء ما درست:

1) حدّد مع التبرير الطبيعة القانونية لكل من:

أ– مؤسسة السيد "عبد الرؤوف" لإنتاج المشروبات الغازية.

ب– شركة "عبد الرؤوف وشركائه ".

2) اذكر خصائص شركة "عبد الرؤوف وشركائه" غير الواردة في الوضعية بعد التعديل.

3) ما نوع عقد العمل الذي يربط العمال (30) الثلاثين بالشركة؟

4) في حالة وفاة أحد الشركاء، ما هو أثر ذلك على استمرار نشاط الشركة؟

5) في حالة حل الشركة، بيّن أثر ذلك على علاقة العمل التي تربط العمال بالشركة.

6) اذكر دون شرح (03) ثلاث حالات أخرى لها نفس الأثر على علاقة العمل.

انتهى الموضوع الثاني

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الأول:		06
▪ **شرح جزاء الاخلال بأركان عقد الشّركة:** يترتب عنه ثلاث أشكال من البطلان:		
✓ **البطلان المطلق:** يترتب عن حالة غياب ركن من الأركان الموضوعية العامة.	0.75	
✓ **البطلان النّسبي:** إذا شاب رضا أحد الشّركاء عيب من عيوب الرّضا.	0.75	
✓ **البطلان من نوع خاص:** يترتب عن غياب ركن من الأركان الشّكلية.	0.75	
ملاحظة: إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية الخاصة، فإن مقومات الشّركة منعدمة.	0.25	
▪ **ذكر مبادئ الميزانية العامة:**		
✓ مبدأ السّنوية. ✓ مبدأ العمومية. ✓ مبدأ الوحدة. ✓ مبدأ عدم التّخصيص. ✓ مبدأ التّوازن.	0.25x 5	
▪ **شرح بإيجاز العناصر الأساسية لعقد العمل:**		
✓ **عنصر الأجر:** هو محل التّزام صاحب العمل، ويمثل المقابل المالي الذي يدفعه رب العمل للعامل مقابل الجهد المبذول.	0.75	
✓ **عنصر الزّمن:** المدة الزّمنية التي يضع فيها العامل كل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة مصلحة رب العمل.	0.75	
✓ **عنصر التّبعية:** هي سلطة صاحب العمل على العامل من حيث الاشراف، الإدارة، الرّقابة والتّوجيه في أداء عمله المهني.	0.75	
الجزء الثاني:		06
1) استخراج من السّند الأركان الموضوعية والشّكلية لعقد البيع الموقع بين " أحمد" و" فؤاد ":		
✓ **الأركان الموضوعية:**		

الأركان	التّعيين	
الرّضا	الإيجاب والقبول بينهما.	0.50
الأهلية	القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتّزامات.	0.50
المحل	○ المبيع: قطعة أرض، مساحتها 210 متر مربع. ○ الثّمن: 5250000 دج.	0.50
السّبب	إنجاز مسكن عائلي.	0.50

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
✓ **الأركان الشّكلية:** **2×0.50** **2) التّزامات السّيدين " أحمد " و " فؤاد" الواردة في السّند:** ▪ **التّزامات السّيد " أحمد " (المشتري):** ✓ دفع الثّمن المقدر بـ 5250000 دج. ✓ دفع نفقات التّسجيل والطّابع ومختلف الرّسوم. ✓ تسلم قطعة الأرض من خلال وضع يده عليها. **0.25x 3** ▪ **التّزامات السّيد " فؤاد" (البائع):** ✓ نقل ملكية الأرض مساحتها 210 متر مربع. ✓ تمكين السّيد " أحمد" من وضع يده على قطعة الأرض. ✓ ضمان عدم التّعرض والاستحقاق. **3×0.25** **3) تبيان مدى مشروعية المبيع محل العقد:** ركن المحل قانوني لاستيفائه الشّروط اللازمة التّالية: **0.5×3** **الجزء الثّالث:** **1) النّوع القانوني لشركة "الهضاب":** هي شركة ذات مسؤولية محدودة. **0.50** **التّبرير:** أشارت بيانات العقد التّأسيسي للشّركة إلى: ✓ رأسمالها مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية. **0.50** ✓ حصص الشّركاء اسمية غير قابلة للتّداول إلاّ عن طريق الإرث. **0.50**		**08**

الأركان	التّعيين
الكتابة	التّعاقد لدى الموثق.
الشّهر	إيداع نسخة من العقد لدى المحافظة العقارية.

مشروعية المبيع
– المبيع: قطعة أرض موجودة وقت البيع. – المبيع معين بذاته : المساحة 210 متر مربع. – المبيع: الأصل أن قطعة الأرض تصلح أن تكون محلا للبيع.

عناصر الإجابة (الموضوع الأوّل)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
2) تعريف الشّركة ذات المسؤولية المحدودة مع ذكر الأسباب الخاصة لانقضائها:		
✓ **التّعريف:** حسب المادة 564 من ق. ت. ج في فقرتها الأولى: " تؤسس الشّركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص".	**1**	
✓ **الأسباب الخاصة لانقضائها:** تنقضي هذه الشّركة إذا ما زاد عدد الشّركاء عن (50) خمسين شريكا، ولم يتمّ تحويلها إلى شركة مساهمة في مدة أقصاها سنة، وعند عدم القيام بذلك تنحل ما لم يصبح عدد الشّركاء خلال نفس الفترة مساويا أو أقل من (50) شريكا.	**1.50**	
3) نوع عقد عمل السّيدة "مهدية" مع التّبرير:		
✓ **نوع العقد:** عقد عمل محدّد المدّة.	**0.50**	
✓ **التّبرير:** السّيدة "مهدية" استخلفت السّيدة " سعاد" المتواجدة في عطلة أمومة محددة المدّة حسب المادة 12 من قانون العمل.	**0.50**	
4) مدى قانونية تسريح السّيد "مراد" مع التّبرير:		
✓ **التّسريح:** قانوني.	**0.50**	
✓ **التّبرير:** إفشاء السّيد "مراد" لأسرار تخص طرق التّصنيع والتّنظيم، وحسب المادّة 73 من قانون العمل....." إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتّكنولوجيا وطرق الصّنع والتّنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة .....".	**0.50**	
5) كيفية تسوية النّزاع المثار بين الإدارة والعمال عن طريق المصالحة: يسوى كالتّالي:		
✓ استدعاء مفتشية العمل المختصّة إقليميا لطرفي النّزاع إلى جلسة صلح، في أجل لا يتعدى 04 أيام الموالية للإخطار قصد لتسجيل موقف كل طرف.	**0.50**	
✓ عند انقضاء مدة (08) ثمانية أيام من الجلسة الأولى يعد محضر توقيع يدون فيه المسائل المتفق عليها والتي لم يحصل بشأنها الاتفاق.	**0.50**	
✓ تعد المسائل المتفق عليها نافذة والباقي يتم ايداعها من الطّرف الأكثر استعجالا على مستوى المحكمة المختصة إقليميا.	**0.50**	
✓ في حالة فشل المصالحة يعدّ مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة.	**0.50**	
ملاحظة: تقبل الإجابات الصّحيحة الاخرى.		

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الأول:		**06**
1) الأركان الموضوعية الخاصّة بعقد الشّركة:		
– تعدد الشّركاء.	**4×0.75**	
– تقديم الحصص.		
– نية المشاركة.		
– اقتسام الأرباح والخسائر.		
2) طرق تسوية النّزاعات الجماعية للعمل:		
– المصالحة.	**3×0.5**	
– الوساطة.		
– التّحكيم.		
3) العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل:		
– الأجر.	**3×0.5**	
– الزّمن.		
– التّبعية.		
الجزء الثّاني:		**06**
1) طبيعة العقد المشار إليه في السّند، تعريفه وطرفيه:		
– طبيعة العقد المشار إليه هو: عقد البيع.	**0.50**	
– تعريفه: البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.	**01**	
– طرفاه هما: البائع والمشتري.	**0.50**	
2) استخراج الالتّزامات الواردة في السّند والأطراف المعنية بها:		
– الالتّزامات الواردة في السّند:		

الالتّزام	الطّرف الملزَم به
– الالتّزام بوضع المبيع تحت تصرف المشتري. – الالتّزام بتسليم المبيع على النّحو الذي يتفق مع طبيعته. – الالتّزام بتسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتّزام.	البائع
– الالتّزام بدفع نفقات البيع.	المشتري

	3×0.75	
	0.75	
3) يُدرج المبيع ضمن ركن المحل.	**0.50**	
4) تمثل نفقات التّسجيل والطّابع ورسوم الإعلان العقاري بالنّسبة للدّولة: إيرادات عامة.	**0.50**	

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الجزء الثّالث:		**08**
1) التّحديد مع تبرير الطّبيعة القانونية لكل من:		
أ-مؤسسة "عبد الرّؤوف": مؤسسة ذات الشّخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.	**0.75**	
التّبرير: تمّ إنشاؤها من طرف شخص واحد "المادة 564 من ق. ت. ج الفقرة 2".	**0.75**	
ب- شركة " عبد الرّؤوف وشركائه": شركة التّضامن.	**0.75**	
التّبرير:		
- اكتساب الإخوة الأربعة صفة التّاجر.	**0.75**	
- اسم الشّركة متبوع بعبارة "وشركائه".		
2) ذكر خصائص شركة " عبد الرّؤوف وشركائه" غير الواردة في الوضعية:		
- مسؤولية الشّريك مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة.	**0.75×2**	
- عدم قابلية الحصص للتداول إلا باتفاق جميع الشّركاء.		
3) نوع عقد العمل الذي يربط العمال الثلاثين بالشّركة: عقد العمل غير محدّد المدّة.	**0.50**	
4) أثر وفاة أحد الشّركاء على استمرار نشاط الشّركة:		
تنقضي (تُحل) الشّركة ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في قانونها الأساسي.	**0.75**	
5) أثر حل الشّركة على علاقة العمل التي تربط العمال بها:		
تنتهي علاقة العمل (التسريح).	**0.75**	
6) ذكر ثلاث حالات أخرى التي لها نفس الأثر على علاقة العمل:		
- البطلان أو الإلغاء القانوني.		
- انقضاء أجل عقد العمل.	**3×0.50**	
- الاستقالة.		
- العزل.		
- العجز الكلّي عن العمل.		
- التّسريح.		
- التّقاعد.		
- الوفاة.		
ملاحظة: تقبل ثلاث حالات صحيحة من الحالات أعلاه.		
ملاحظة: تقبل الإجابات الأخرى التي تؤدي المعنى نفسه.		